

13.2 Công ty cổ phần

Mục tiêu học tập

Đến cuối phần này, bạn sẽ có thể:

- Phân biệt Công ty Cs, Công ty Ss và Doanh nghiệp B Corps
- Phân biệt công ty tư nhân (không niêm yết) và công ty đại chúng
- Giải thích cách công ty cổ phần bị đánh thuế

Một **công ty cổ phần** là cấu trúc doanh nghiệp phức tạp được tạo ra bằng cách nộp các tài liệu phù hợp tại **bang nơi đăng ký thành lập**. Chúng được hình thành khi những người sáng lập ban đầu nộp **điều lệ thành lập**. Công ty cổ phần hoạt động như một pháp nhân tách biệt với chủ sở hữu. Chủ sở hữu được gọi là **cổ đông**.

**STATE OF [STATE]
CERTIFICATE OF INCORPORATION
A STOCK CORPORATION**

The undersigned Incorporator, desiring to form a corporation under pursuant to the General Corporation Law of the State of [State], hereby certifies as follows:

1. The name of the Corporation is _____.
2. The Registered Office of the corporation in the State of [State] is located at _____ (street), in the City of _____, County of _____ Zip Code _____. The name of the Registered Agent at such address upon whom process against this corporation may be served is _____.
3. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which corporations may be organized under the General Corporation Law of [State].
4. The total amount of stock this corporation is authorized to issue is _____ shares (number of authorized shares) with a par value of \$ _____ per share.
5. The name and mailing address of the incorporator are as follows:
Name _____
Mailing Address _____
_____ Zip Code _____

By: _____
Incorporator

Name: _____
Print or Type

Hình 13.4: Đây là mẫu rút gọn của tài liệu được nộp cho Văn phòng Bộ trưởng Ngoại giao bang để thành lập một công ty cổ phần. (ghi công: Bản quyền Rice University, OpenStax, theo giấy phép CC BY NC-SA 4.0)

Tổng quan về công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại thực thể duy nhất mà pháp luật cho phép bán **cổ phần**. Những người mua cổ phần trở thành **cổ đông** và sở hữu công ty cổ phần.

Công ty cổ phần bán cổ phần để huy động **vốn**. Một cổ phần (còn gọi là **vốn chủ sở hữu**) thể hiện quyền sở hữu theo tỷ lệ trong công ty cổ phần phát hành.

Việc sử dụng công ty cổ phần cho phép doanh nhân bảo vệ bản thân và các chủ sở hữu khác khỏi trách nhiệm cá nhân đối với phần lớn nghĩa vụ pháp lý và tài chính. Việc không tuân thủ các quy tắc có thể dẫn đến mất trách nhiệm hữu hạn, được gọi là “piercing the corporate veil.”

Hầu hết công ty cổ phần sử dụng cách tiếp cận ba phần đối với quyền sở hữu và quản lý. Cổ đông bầu **hội đồng quản trị**, và hội đồng này bổ nhiệm các **chức danh điều hành** chịu trách nhiệm vận hành hàng ngày.

Công ty Cs, Công ty Ss và Doanh nghiệp B Corps

Việc phân loại công ty cổ phần thành công ty C hoặc công ty S chủ yếu là sự phân biệt về thuế. Một **công ty S** là thực thể chuyển thu nhập qua chủ sở hữu. Một **công ty C** bị đánh thuế ở cấp pháp nhân rồi có thể bị đánh thuế lần nữa khi thu nhập được phân phối dưới dạng cổ tức.

Một **doanh nghiệp B Corp** được chứng nhận là doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn rất cao về hiệu quả xã hội và môi trường, tính minh bạch công khai và trách nhiệm giải trình để cân bằng lợi nhuận với mục đích xã hội.

Tính chất riêng của doanh nghiệp B Corp và/hoặc benefit corporation

Một hình thức công ty cổ phần vì lợi nhuận mới, phi truyền thống là **benefit corporation**, có thể đồng thời là doanh nghiệp B Corp hoặc không. Dù doanh nghiệp B Corp và benefit corporation có một số mục tiêu chung, doanh nghiệp B Corp phải trải qua quy trình chứng nhận.

Mục tiêu của benefit corporation hướng tới tối đa hóa lợi ích cho mọi bên liên quan. Nó không chỉ tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông.

Công ty tư nhân (không niêm yết) so với công ty đại chúng

Một **công ty công** đúng nghĩa là một thực thể bán công. Một **công ty tư nhân (không niêm yết)** không cho phép công chúng đầu tư sở hữu cổ phần. Một **công ty đại chúng** là thực thể mà công chúng đầu tư nắm giữ cổ phần.

Công ty cổ phần phi lợi nhuận

Công ty cổ phần phi lợi nhuận được tổ chức theo cách tương tự **công ty cổ phần vì lợi nhuận**, với hội đồng quản trị và các chức danh điều hành, nhưng không có cổ đông, cổ phần hay chủ sở hữu.

Tổng quan về thuế của công ty cổ phần

Tất cả công ty cổ phần vì lợi nhuận đều chịu thuế thu nhập ở cấp liên bang, và thường cả ở cấp bang. Bất kể lựa chọn thuế nào, cả C- lẫn công ty S đều thuộc diện chịu thuế.

Đánh thuế công ty C

Công ty C nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên lợi nhuận tạo ra. Các cổ đông cá nhân cũng phải nộp thuế thu nhập cá nhân trên mọi khoản cổ tức họ nhận được.

Đánh thuế công ty S

Công ty S là một thực thể doanh nghiệp trong đó lợi nhuận của công ty được chuyển qua cho các cổ đông, thường theo tỷ lệ đầu tư của họ—điều này được gọi là cơ chế thuế chuyển qua chủ sở hữu.